Estratégia Concursos

Aula 09

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:
Tulio Lages

20 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Partidos Políticos - Cebraspe 3

2) Roteiro de Revisão - Partidos Políticos 4

3) Aposta Estratégica - Partidos Políticos - Cebraspe 11

4) Questões Estratégicas - Partidos Políticos - Cebraspe 14

5) Questionário de Revisão - Partidos Políticos 28

6) Lista de Questões Estratégicas - Partidos Políticos - Cebraspe 33

7) Caderno de Jurisprudência Complementar - Partidos Políticos 39

8) Referências Bibliográficas 40

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico	% de cobrança Cebraspe
Liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção (art. 17, caput e incisos I a IV da CF)	29,6%
Autonomia (art. 17, § 1º da CF)	18,5%
Registro (art. 17, § 2º da CF)	22,2%
Vedação de utilização de organização paramilitar (art. 17, § 4º da CF)	14,8%
Acesso e utilização dos recursos do fundo partidário (art. 17, §§ 3º e 5º da CF)	14,8%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem-preparado no assunto, você precisa, basicamente, compreender bem o art. 17 da CF/88, buscando a sua memorização paulatina, atentando-se especialmente para os pontos e orientações a seguir:

Liberdade de organização dos partidos políticos

CF/88, art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

- A liberdade de organização dos partidos é condicionada à observância dos preceitos previstos nos incisos I a IV, ou seja, não se trata de uma liberdade absoluta.

- Só poderá ser reconhecido como partido político aquele que tiver repercussão em todo país – "caráter nacional" (inciso I).

- Coaduna com o princípio da soberania nacional (*caput*) a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes (inciso II).

- A Justiça Eleitoral realiza a fiscalização das contas dos partidos políticos, devendo estes lhe prestar contas (inciso III).

- Convém mencionar que os partidos políticos possuem imunidade tributária, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF/88:

CF/88, art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
VI - instituir impostos sobre: (...)
*c) patrimônio, renda ou serviços dos **partidos políticos**, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Autonomia partidária

CF/88, art. 17, § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

- A autonomia partidária visa a impedir a ingerência do Poder Público sobre os partidos políticos. Apesar da autonomia concedida, a CF/88 obriga os partidos a estabelecerem normas de disciplina e fidelidade partidária.

Veda-se expressamente a celebração de coligações partidárias nas eleições proporcionais (ou seja, para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores), mantendo-se, por outro lado, tal faculdade para as eleições majoritárias (ou seja, para Presidente da República, Governadores de Estados e do DF, Prefeitos e Senadores).

- Candidatura nata:

A candidatura nata corresponde ao direito do titular do cargo eletivo de ser obrigatoriamente escolhido e registrado pelo partido político como candidato à reeleição. Trata-se de uma hipótese **não admitida no Brasil**, sendo **inconstitucional por ferir a autonomia interna dos partidos**, conforme entendimento do STF.

JURISPRUDÊNCIA
"A "candidatura nata", prevista no art. 8º, § 1º, da Lei n. 9.504/1997, é incompatível com a Constituição Federal, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos quanto por atingir o âmago da autonomia partidária. (...) Não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, o direito de o titular do mandato eletivo ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição" [1].

Aquisição de personalidade jurídica e registro do estatuto no TSE

CF/88, art. 17, § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

- Os partidos devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nada obstante, são entidades de direito privado.

[1] STF – ADI 2530

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CUIDADO! **Primeiro**, o partido adquire personalidade jurídica (na forma prevista pela lei **civil**) e, **somente depois disso**, ele registra seu estatuto no TSE.

- O procedimento de registro partidário no âmbito do TSE possui caráter materialmente administrativo (não jurisdicional, portanto)[2].

Recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão

CF/88, art. 17, § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

- Instrumentos conferidos pela CF/88 para que os partidos políticos desempenhem suas atividades: **recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão** (§ 3º).

Perceba que o § 3º prevê requisitos para que o partido político tenha direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão (chamado de "direito de antena"), impondo quantitativos mínimos de votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados e de Deputados Federais eleitos.

- Há regra de transição para a plena vigência dos requisitos restritivos previstos no art. 17, § 3º, da CF/88, que só serão aplicáveis a partir das eleições de 2030, consoante art. 3º, parágrafo único, da EC 97/2017.

Até lá, o acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão será concedido aos partidos políticos que:

EC 97/2017, art. 3º, parágrafo único, I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;
II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

[2] STF – RE 164.458-AgR.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;
III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

Resumindo:

Partidos políticos: condições alternativas para fazer jus a recursos partidários e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, previstas na CF/88			EC 97/2017, art. 3º, parágrafo único			EC 97/2017 art. 3º, *caput* e CF/88, art. 17, § 3º
			inciso I	inciso II	inciso III	
			Legislatura seguinte às eleições de			A partir das eleições de
			2018	2022	2026	2030
Condição 1	Eleições para a Câmara dos Deputados	Mínimo de votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação	1,5%	2%	2,5%	3%
		Mínimo de votos válidos em cada uma das unidades da Federação	1%	1%	1,5%	2%
Condição 2	Mínimo de Deputados Federais eleitos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação		9	11	13	15

Vedação de utilização de organização paramilitar

CF/88, art. 17, § 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

- Trata-se de regra que guarda coerência com a prevista no art. 5º, XVII, da CF/88:

CF/88, art. 5º, XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Janela partidária

CF/88, art. 17, § 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

- Trata-se de janela partidária prevendo que o eleito por partido que não preencha os novos requisitos restritivos para ter direito ao fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão impostos no § 3º do mesmo artigo possui assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Entretanto, essa filiação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

Fidelidade partidária

CF/88, art. 17, § 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

- Os eleitos pelo sistema proporcional (ou seja, para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores) que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos **perderão o mandato**, via de regra.

Essa regra geral é excepcionada nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de **justa causa** estabelecidas em lei.

Em qualquer, não será computada a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
Salvo justa causa, a desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato. Tal regra, entretanto, se aplica somente aos parlamentares, não alcançando os candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. Nesse sentido: "Inaplicabilidade da regra de perda do mandato por infidelidade partidária ao sistema eleitoral majoritário. (...) As decisões no MS 26.602, no MS 26.603 e no MS 26.604 tiveram como pano de fundo o sistema proporcional, que é adotado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. O sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. As características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular (CF, art. 1º, parágrafo único; e art. 14, caput)"[3].

[3] STF – ADI 5081/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Incentivos à participação política das mulheres e de pessoas pretas e pardas

CF/88, art. 17, § 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.
§ 9º Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias."

- São previstos os seguintes incentivos à participação política das mulheres:

a) recursos para a criação e manutenção de **programas de promoção e difusão da participação política das mulheres** – os partidos políticos devem aplicar pelo menos **5% dos recursos do fundo partidário** nessas ações;

b) os partidos devem direcionar **a candidaturas femininas**, no **percentual mínimo de 30%, proporcional ao número de candidatas:**

b1) o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

b2) o montante da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais;

b3) o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

A distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos órgãos de direção dos partidos e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

- Incentivo à participação política de **pessoas pretas e pardas**:

A CF prevê que os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar **30% (trinta por cento)** dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.

Perceba que são duas fontes de recursos: (i) o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (conhecido como "Fundo Eleitoral) e (ii) o fundo partidário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Inconstitucionalidade das "doações ocultas"

O STF[4] entende que doações ocultas retiram a transparência do processo eleitoral e dificultam o controle de contas pela Justiça Eleitoral e, com base nisso, declarou inconstitucional trecho da Lei das Eleições (9.504/1997), introduzido pela Minirreforma Eleitoral (Lei 13.165/2015), que permitia doações ocultas a candidatos.

[4] STF – ADI 5394

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

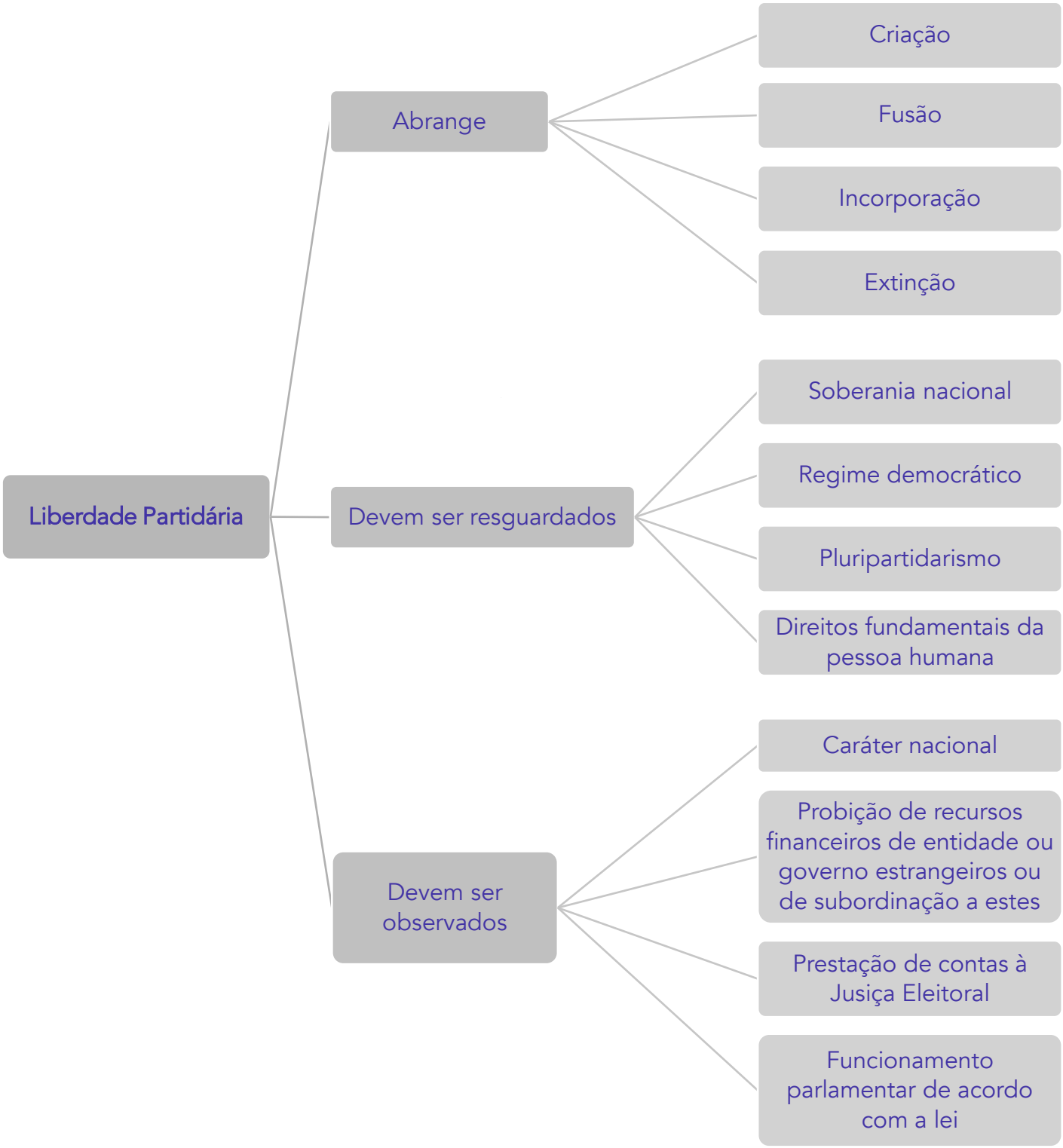
APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Dentro do assunto "Partidos Políticos", "Liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção (art. 17, *caput* e incisos I a IV da CF)" é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Além disso, em função de ser(em) recente(s), a(s) seguinte(s) novidade(s) legislativa(s) possui(em) grandes chances de ser(em) cobrada(s):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

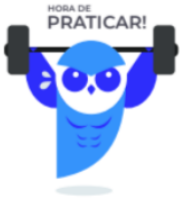
Alteração legislativa introduzida pela EC 111/2021
Art. 17, § 6° Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 111, de 2021)
Alteração legislativa introduzida pela EC 117/2022
Art. 17, § 7° Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 117, de 2022) § 8° O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 117, de 2022)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção (art. 17, caput e incisos I a IV da CF)

1. (CEBRASPE/2023/AGER-Mato Grosso/Analista Regulador-Direito) Os partidos políticos

a) são equiparados a órgãos públicos no direito brasileiro.

b) devem submeter previamente à justiça eleitoral as decisões que alterem sua estrutura interna e definam o funcionamento de seus órgãos permanentes.

c) somente podem se constituir juridicamente após autorização do Ministério da Justiça.

d) devem atender a determinados requisitos da legislação para ter direito a recursos do fundo partidário.

e) podem ter abrangência apenas regional, restrita a alguns estados da Federação, a fim de defender interesses específicos.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra a - incorreta. Os partidos políticos são entidades de direito privado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra b - **incorreta.** Conforme § 1°, artigo 17, da Constituição Federal, aos partidos políticos é assegurada autonomia para definir sua estrutura interna e funcionamento de seus órgãos. Logo, não há necessidade de submeter as decisões que alterem sua estrutura interna à justiça eleitoral.

> *Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*
>
> *§ 1° **É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos** permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*

Letra c - **incorreta.** Não há tal previsão na Constituição Federal, sendo previsto que após aquisição da personalidade jurídica, na forma da lei civil, os partidos políticos deverão registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

> *Art. 17, § 2° Os partidos políticos, após **adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil**, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.*

Letra d - **correta.** A informação da alternativa está prevista no § 3° da Constituição Federal.

> *Art. 17, § 3° Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:*
>
> *I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou*
>
> *II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.*

Letra e - **incorreta.** Os partidos políticos têm caráter nacional, conforme determina o inciso I, artigo 17, da Constituição Federal.

> *Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - caráter nacional;*

Gabarito: Letra D.

2. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista do CNMP-Direito) À luz da vigente Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir, a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário.

Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura e estabelecer as regras sobre sua organização e seu funcionamento, mas não é permitida a previsão, em seus estatutos, de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o previso no artigo 17, inciso II, e § 1° da Constituição Federal.

> *Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *II - **proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros** ou de subordinação a estes;*
>
> *(...)*
>
> *§ 1° **É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos** permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*

Gabarito: Certo.

3. (CEBRASPE/2022/SECONT-ES/Auditor do Estado-Administração) Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Suponha-se que X seja prefeito e Y, vereador no município de Vila Velha - ES, tendo sido eles eleitos pelo mesmo partido e os mais votados na eleição municipal. Suponha-se, ainda, que ambos planejem mudar de partido em razão de insatisfação com o programa partidário. Nessa situação, a mudança de partido no primeiro ano do mandato ensejará a perda dos cargos de X e de Y.

Comentários

A afirmativa contraria o artigo 17, § 6°, da Constituição Federal, que autoriza Vereadores a se desligarem do partido político em casos de anuência do partido ou outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei.

> *Art. 17, § 6° Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os* ***Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei****, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.*

Além disso, o STF firmou a tese no julgamento da ADI 5081/DF de que nos cargos eleitos pelo sistema majoritário, a mudança de partido não causa perda do mandato:

> ***A perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário****, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.*

Gabarito: Errado.

4. (CEBRASPE/2022/Prefeitura de Maringá - PR/Procurador Municipal) Quanto ao seu funcionamento, o partido político

a) pode receber recursos financeiros de entidade estrangeira, desde que esta não tenha fins lucrativos.

b) deverá prestar contas ao Ministério Público e ao TCU.

c) deve observar a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

d) que, na soma de senadores e deputados federais, eleger quinze parlamentares, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, terá assegurado acesso gratuito a rádio e televisão e, ainda, o direito a recursos do fundo partidário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) deve, necessariamente, ter caráter nacional.

Comentários

Alternativa E - correta. Só poderá ser reconhecido como partido político aquele que tiver repercussão em todo país – "caráter nacional". Dispõe o artigo 17, inciso I, da CF/88:

> *Art. 17. Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*
>
> *I - caráter nacional;*

Passemos à análise das demais alternativas.

Letra A – incorreta. Nos termos do artigo 17, inciso II, da CF/88, é vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira.

> *Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;*

Letra B – incorreta. Nos termos do artigo 17, inciso III, da CF/88, a prestação de contas é feita à Justiça Eleitoral e não ao Ministério Público e ao TCU.

> *Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;*

Letra C – incorreta. Não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Dispõe o artigo 17, § 1°, da CF/88:

> *Art. 17, § 1° É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais*, ***sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal***, *devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*

Letra D – incorreta. Recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão são instrumentos conferidos pela CF/88 para que os partidos políticos desempenhem suas atividades.

O artigo 17, § 3º, da CF/88 prevê requisitos para que o partido político tenha direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão (chamado de "direito de antena"), **impondo quantitativos mínimos de votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados e de Deputados Federais eleitos**:

> *Art. 17, § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:*
>
> *I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou*
>
> *II - tiverem elegido pelo menos* ***quinze Deputados Federais*** *distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.*

Observe, portanto, que a alternativa está errada ao firmar que são quinze parlamentares incluindo Senadores e Deputados Federais, pois o inciso II do §3º do artigo 17 exige quinze Deputados Federais.

Gabarito: Letra E.

5. (CEBRASPE/2022/PGE-RJ/Analista Contábil) No tocante aos direitos e às garantias constitucionais, julgue o item que se segue.

Não existe no Brasil nenhuma hipótese legal de acolhimento da chamada candidatura nata, ou seja, o direito de o titular de mandato eletivo proporcional ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A candidatura nata ocorre de forma automática, quando o titular de cargo eletivo é obrigatoriamente escolhido e registrado pelo partido político como candidato à reeleição. Esse tipo de candidatura não é permitido no Brasil. Decidiu o STF (ADI 2530/DF):

> *2. A "candidatura nata", prevista no art. 8º, § 1º, da Lei n. 9.504/1997, é incompatível com a Constituição Federal, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos quanto por atingir o âmago da autonomia partidária.*

Gabarito: Certo.

6. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão) Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o item.

A liberdade de criação de partidos políticos é um direito constitucional, o que impede que normas estabeleçam controle quantitativo e qualitativo sobre eles.

Comentários

Quanto ao tema, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5311):

> *1. Pela Constituição da República se assegura a livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos, condicionadas aos princípios do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo. 2. São constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou ingerência no funcionamento interno. 3. A determinação constitucional de caráter nacional dos partidos políticos objetiva impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como "legendas de aluguel", fraudando a representação, base do regime democrático.*

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/2008/INSS/Analista de Seguro Social) Um grupo que reúne lideranças comunitárias, empresários, estudantes e sindicalistas decidiu fundar partido político com atuação nacional. Concluída a elaboração dos documentos iniciais, representantes desse grupo dirigiram-se ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de registrar os estatutos da nova agremiação para a organização dos diretórios regionais. Nessa situação, o registro no TSE ainda não pode ser efetivado, pois, de acordo com a Constituição Federal, o partido deve, primeiro, adquirir personalidade jurídica, no caso, de direito público.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os mais afoitos não leram a questão até o final e já marcaram certo direto no gabarito e ficaram felizes até terça-feira quando saiu o gabarito.

O sutil erro está na última palavra do enunciado, todo o resto está perfeito, mas partido político possui personalidade jurídica de direito **privado**, nos termos do artigo 1° da Lei n° 9.096/1995 e *§ 2º* do artigo 17 da CF/88:

> ***CF/88***
>
> *Art.17, § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.*
>
> ***Lei n° 9.096/1995***
>
> *Art. 1º O partido político, **pessoa jurídica de direito privado**, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.*

Gabarito: Errado.

8. (CEBRASPE/2017/TRE-TO/Analista Administrativo) No que se refere a criação, fusão e incorporação de partidos políticos, assinale certo ou errado.

É vedada a criação de partidos políticos cujo programa atente contra a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

Comentários

A questão exige o conhecimento do "caput" do artigo 17, da CF/88, que determina que os partidos respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos da pessoa humana.

> *Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*
>
> *I - caráter nacional;*
>
> *II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;*
>
> *III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.*

Gabarito: Certo.

9. (CEBRASPE/2021/RJ-RJ/Técnico Judiciário) Extrai-se do princípio da liberdade de criação, transformação e extinção de partidos políticos contido na CF o fundamento constitucional para resguardar

a) o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

b) a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

c) uma sociedade pluralista.

d) os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa.

e) a separação de poderes e a indissolubilidade do vínculo federativo.

Comentários:

A resposta está no *caput* do artigo 17 da CF/88, que corresponde à alternativa B:

> *Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados* ***a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:***

Gabarito: Letra B.

Autonomia (art. 17, § 1° da CF)

10. (CEBRASPE/2017/TRF-1ª/Analista Judiciário) Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

Comentários

Perceba, uma vez que a Constituição Federal não exige a vinculação entre candidaturas das diferentes esferas, ela faculta aos partidos políticos fazê-lo ou não. Para embasar a resposta, artigo 17, §1°, da Constituição Federal:

> *Art. 17 (...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*

Gabarito: Certo

11. (CEBRASPE/2016/TRT 8ª/AJAJ/Adaptada) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, julgue o item.

A CF assegura personalidade jurídica aos partidos políticos, na forma da lei, além de estabelecer as sanções cabíveis no caso de indisciplina partidária, que podem ser tanto a advertência quanto a perda do mandato.

Comentários

As normas relativas à disciplina e à infidelidade partidária devem ser tratadas nos estatutos dos partidos políticos, não sendo estabelecidos pela Lei Maior, conforme se extrai do artigo 17, § 1º e 2º, da CF/1988:

> *Art. 17. (...)*
>
> *§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*
>
> *§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.*

Gabarito: Errado.

12. (CEBRASPE/2012/TJ-PR/Administrador) Julgue o item abaixo, relativo aos partidos políticos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O legislador ordinário não tem competência para estabelecer normas relativas aos critérios de filiação e de escolha de candidatos dos partidos políticos, visto que, no texto constitucional, é assegurada às agremiações partidárias a autonomia para estabelecer as normas relativas à sua estrutura interna, organização, fidelidade e disciplina partidárias, bem como ao seu funcionamento.

Comentários

A competência para definir a organização interna do partido político é do próprio partido, estando fora do âmbito de competência legislativa.

> *CF/88, art.17, § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*

Gabarito: Certo.

Liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção (art. 17, caput e incisos I a IV da CF)

13. (CEBRASPE/2016/TRT-8ª/Analista Judiciário – Contabilidade - Adaptada) Julgue o item a seguir:

A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional.

Comentários

Como se sabe, o artigo 17, inciso I, da Constituição Federal estabeleceu, como preceito dos partidos políticos, o caráter Nacional. Naturalmente, isso busca evitar tanto que existam partidos com pretensões separatistas quanto movidos por interesses estrangeiros:

> *Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*
>
> *I - caráter nacional;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Além disso, tal requisito objetiva impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como "legendas de aluguel", fraudando a representação, base do regime democrático, conforme entendimento do STF no ADI 5311:

> *1. Pela Constituição da República se assegura a livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos, condicionadas aos princípios do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo. 2. São constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou ingerência no funcionamento interno. 3. A determinação constitucional de caráter nacional dos partidos políticos objetiva impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como "legendas de aluguel", fraudando a representação, base do regime democrático.*

Gabarito: Certo.

Acesso e utilização dos recursos do fundo partidário (art. 17, §§ 3° e 5° da CF)

14. (CEBRASPE/2017/TRE-TO) A Constituição Federal de 1988 garante aos partidos políticos

a) direito de utilização de entidade paramilitar para resguardar o processo eleitoral.

b) autonomia para fixar o regime de suas coligações eleitorais, desde que haja vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual e municipal.

c) autonomia para estabelecer sua organização e seu funcionamento, sendo vedadas disposições sobre fidelidade partidária.

d) direito ao recebimento de recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

e) direito ao recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras, desde que resguardada a soberania nacional.

Comentários

Conhecendo a literalidade da Constituição Federal, o candidato gabaritaria facilmente essa questão. Vejamos

Letra A – Incorreta. Pois, conforme já vimos, o texto constitucional ao teor do artigo 17, §4°, veda a utilização de organização para militar pelo partido político.

> *Art. 17 (...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.*

Letra B – Incorreta. Tendo em vista que o artigo 17, §1º, da Constituição Federal não exige que o partido político tenha vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal:

> *Art. 17 (...)*
>
> *§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*

Letra C – Incorreta. Conforme o dispositivo constitucional supra, o estatuto do partido deve estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Letra D – Correta. Nos termos do artigo 17, §3º, da Constituição Federal:

> *Art. 17 (...)*
>
> *§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:*
>
> *I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou*
>
> *II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.*

Letra E – Incorreta. Pois a Constituição Federal, em seu art. 17, II, veda o recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras:

> *Art. 17 (...)*
>
> *II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;*

Gabarito: Letra D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos preceitos a serem observados para a criação de um partido (art. 17).

1.1. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania ____(a)____, o regime ____(b)____, o____(c)____, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

1.1.1. caráter ____(d)____;

1.1.2. proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo ____(e)____ ou de subordinação a estes;

1.1.3. prestação de contas à Justiça ____(f)____;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1.1.4. funcionamento ____(g)____de acordo com a lei.

2. Suponha que um grupo de pessoas de diversos estados da região nordeste, com o intuito de defender sua ideologia, tenha planos de criar um partido político com abrangência apenas naquela região. Como não dispõe de capital para bancar suas atividades, o grupo conseguiu com uma empresa canadense, sediada em Montreal, sem qualquer representação no Brasil, o custeamento de todas as despesas mensais, por apoiar as ideias a serem defendidas pelo futuro partido.

De acordo com o previsto na CF, o plano desse grupo seria possível?

3. Os partidos políticos devem obedecer a uma organização pré-definida quanto a sua estrutura interna e quanto à formação e duração de seus órgãos?

4. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, deverão registrar os seus estatutos perante qual órgão?

5. Complete as lacunas a seguir, a respeito da regra para os partidos políticos terem direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão (art.17, § 3º):

5.1. De acordo com a CF/88, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que ____(a)____:

5.1.1. obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, ____(b)____dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de ____(c)____dos votos válidos em cada uma delas; ou

5.1.2. tiverem elegido pelo menos ____(d)____Deputados Federais distribuídos em pelo menos ____(e)____das unidades da Federação.

6. É permitida a utilização de organização paramilitares pelos partidos políticos?

7. Ao eleito por partido que não tenha atingido o número mínimo de Deputados Federais para ter acesso aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, o que lhe é facultado pela Constituição Federal?

8. Qual detentor de mandato eletivo perderá o cargo ao se desligar do partido pelo qual tenha sido eleito?

Perguntas com respostas

1. Complete as lacunas a seguir, a respeito dos preceitos a serem observados para a criação de um partido (art. 17).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1.1. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania ____(a)____, o regime ____(b)____, o____(c)____, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

1.1.1. caráter ____(d)____;

1.1.2. proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo ____(e)____ ou de subordinação a estes;

1.1.3. prestação de contas à Justiça ____(f)____;

1.1.4. funcionamento ____(g)____de acordo com a lei.

(a) nacional	(b) democrático	(c) pluripartidarismo	(d) nacional	(e) estrangeiros
(f) Eleitoral	(g) parlamentar			

2. Suponha que um grupo de pessoas de diversos estados da região nordeste, com o intuito de defender sua ideologia, tenha planos de criar um partido político com abrangência apenas naquela região. Como não dispõe de capital para bancar suas atividades, o grupo conseguiu com uma empresa canadense, sediada em Montreal, sem qualquer representação no Brasil, o custeamento de todas as despesas mensais, por apoiar as ideias a serem defendidas pelo futuro partido.

De acordo com o previsto na CF, o plano desse grupo seria possível?

Não, o plano para criar o partido político, nos moldes do enunciado, não seria constitucional, uma vez que a CF estabelece que os partidos políticos:

a) devem possuir caráter nacional (art. 17, I) e, assim, o partido não poderia ter repercussão apenas na região nordeste.

b) não podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes (art. 17, II), ou seja, o partido a ser criado não poderia ser custeado pela empresa canadense.

3. Os partidos políticos devem obedecer a uma organização pré-definida quanto a sua estrutura interna e quanto à formação e duração de seus órgãos?

Não, pois os partidos políticos **gozam de autonomia**. Aprofundando o tema, a CF/88 assegura aos partidos autonomia para definir sua estrutura interna, regras de escolha, formação e duração de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

órgãos, organização e funcionamento, além de critérios de escolha e regime de suas coligações (art.17, § 1º).

4. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, deverão registrar os seus estatutos perante qual órgão?

Tribunal Superior Eleitoral (art.17 § 2º).

5. Complete as lacunas a seguir, a respeito da regra para os partidos políticos terem direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão (art.17, § 3º):

5.1. De acordo com a CF/88, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que ____(a)____:

5.1.1. obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, ____(b)____dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de ____(c)____dos votos válidos em cada uma delas; ou

5.1.2. tiverem elegido pelo menos ____(d)____Deputados Federais distribuídos em pelo menos ____(e)____das unidades da Federação.

(a) alternativamente	(b) 3% (três por cento)	(c) 2% (dois por cento)	(d) quinze	(e) um terço

6. É permitida a utilização de organização paramilitares pelos partidos políticos?

Não. É **expressamente vedada** essa possibilidade (art. 17, § 4º).

7. Ao eleito por partido que não tenha atingido o número mínimo de Deputados Federais para ter acesso aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, o que lhe é facultado pela Constituição Federal?

É facultada **a filiação**, sem perda do mandato, **a outro partido** que os tenha atingido (art. 17, § 5º).

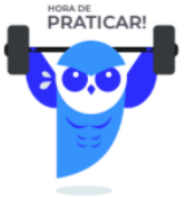
8. Qual detentor de mandato eletivo perderá o cargo ao se desligar do partido pelo qual tenha sido eleito?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os **Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores** (art. 17, § 6). Vale mencionar que são todos cargos eleitos por meio do sistema proporcional, de modo que sua eleição se valeu do quociente eleitoral e partidário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção (art. 17, caput e incisos I a IV da CF)

1. (CEBRASPE/2023/AGER-Mato Grosso/Analista Regulador-Direito) Os partidos políticos

a) são equiparados a órgãos públicos no direito brasileiro.

b) devem submeter previamente à justiça eleitoral as decisões que alterem sua estrutura interna e definam o funcionamento de seus órgãos permanentes.

c) somente podem se constituir juridicamente após autorização do Ministério da Justiça.

d) devem atender a determinados requisitos da legislação para ter direito a recursos do fundo partidário.

e) podem ter abrangência apenas regional, restrita a alguns estados da Federação, a fim de defender interesses específicos.

2. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista do CNMP-Direito) À luz da vigente Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir, a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário.

Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura e estabelecer as regras sobre sua organização e seu funcionamento, mas não é permitida a previsão, em seus estatutos, de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros.

3. (CEBRASPE/2022/SECONT-ES/Auditor do Estado-Administração) Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Suponha-se que X seja prefeito e Y, vereador no município de Vila Velha - ES, tendo sido eles eleitos pelo mesmo partido e os mais votados na eleição municipal. Suponha-se, ainda, que ambos planejem mudar de partido em razão de insatisfação com o programa partidário. Nessa situação, a mudança de partido no primeiro ano do mandato ensejará a perda dos cargos de X e de Y.

4. (CEBRASPE/2022/Prefeitura de Maringá - PR/Procurador Municipal) Quanto ao seu funcionamento, o partido político

a) pode receber recursos financeiros de entidade estrangeira, desde que esta não tenha fins lucrativos.

b) deverá prestar contas ao Ministério Público e ao TCU.

c) deve observar a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

d) que, na soma de senadores e deputados federais, eleger quinze parlamentares, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, terá assegurado acesso gratuito a rádio e televisão e, ainda, o direito a recursos do fundo partidário.

e) deve, necessariamente, ter caráter nacional.

5. (CEBRASPE/2022/PGE-RJ/Analista Contábil) No tocante aos direitos e às garantias constitucionais, julgue o item que se segue.

Não existe no Brasil nenhuma hipótese legal de acolhimento da chamada candidatura nata, ou seja, o direito de o titular de mandato eletivo proporcional ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição.

6. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista de Gestão) Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o item.

A liberdade de criação de partidos políticos é um direito constitucional, o que impede que normas estabeleçam controle quantitativo e qualitativo sobre eles.

7. (CEBRASPE/2008/INSS/Analista de Seguro Social) Um grupo que reúne lideranças comunitárias, empresários, estudantes e sindicalistas decidiu fundar partido político com atuação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

nacional. Concluída a elaboração dos documentos iniciais, representantes desse grupo dirigiram-se ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de registrar os estatutos da nova agremiação para a organização dos diretórios regionais. Nessa situação, o registro no TSE ainda não pode ser efetivado, pois, de acordo com a Constituição Federal, o partido deve, primeiro, adquirir personalidade jurídica, no caso, de direito público.

8. (CEBRASPE/2017/TRE-TO/Analista Administrativo) No que se refere a criação, fusão e incorporação de partidos políticos, assinale certo ou errado.

É vedada a criação de partidos políticos cujo programa atente contra a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

9. (CEBRASPE/2021/RJ-RJ/Técnico Judiciário) Extrai-se do princípio da liberdade de criação, transformação e extinção de partidos políticos contido na CF o fundamento constitucional para resguardar

a) o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

b) a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

c) uma sociedade pluralista.

d) os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa.

e) a separação de poderes e a indissolubilidade do vínculo federativo.

Autonomia (art. 17, § 1° da CF)

10. (CEBRASPE/2017/TRF-1ª/Analista Judiciário) Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

11. (CEBRASPE/2016/TRT 8ª/AJAJ/Adaptada) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, julgue o item.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A CF assegura personalidade jurídica aos partidos políticos, na forma da lei, além de estabelecer as sanções cabíveis no caso de indisciplina partidária, que podem ser tanto a advertência quanto a perda do mandato.

12. (CEBRASPE/2012/TJ-PR/Administrador) Julgue o item abaixo, relativo aos partidos políticos.

O legislador ordinário não tem competência para estabelecer normas relativas aos critérios de filiação e de escolha de candidatos dos partidos políticos, visto que, no texto constitucional, é assegurada às agremiações partidárias a autonomia para estabelecer as normas relativas à sua estrutura interna, organização, fidelidade e disciplina partidárias, bem como ao seu funcionamento.

Liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção (art. 17, caput e incisos I a IV da CF)

13. (CEBRASPE/2016/TRT-8ª/Analista Judiciário – Contabilidade - Adaptada) Julgue o item a seguir:

A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional.

Acesso e utilização dos recursos do fundo partidário (art. 17, §§ 3° e 5° da CF)

14. (CEBRASPE/2017/TRE-TO) A Constituição Federal de 1988 garante aos partidos políticos

a) direito de utilização de entidade paramilitar para resguardar o processo eleitoral.

b) autonomia para fixar o regime de suas coligações eleitorais, desde que haja vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual e municipal.

c) autonomia para estabelecer sua organização e seu funcionamento, sendo vedadas disposições sobre fidelidade partidária.

d) direito ao recebimento de recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

e) direito ao recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras, desde que resguardada a soberania nacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. D
2. Certo
3. Errado
4. E
5. Certo
6. Errado
7. Errado
8. Certo
9. B
10. Certo
11. Errado
12. Certo
13. Certo
14. D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CADERNO DE JURISPRUDÊNCIA COMPLEMENTAR

Os principais entendimentos jurisprudenciais que julgamos relevantes sobre o nosso assunto, além dos já eventualmente expostos no roteiro de revisão, são apresentados a seguir[1].

É constitucional dispositivo da Minirreforma Eleitoral (Lei 13.165/2015) o qual estipulou o limite mínimo de votação individual de 10% do quociente eleitoral para preenchimento das vagas nas eleições proporcionais[2].

"É constitucional o parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) na redação dada pela Lei 13.165/2015, que determina a realização automática de novas eleições independentemente do número de votos anulados sempre que o candidato eleito no pleito majoritário for desclassificado por indeferimento do registro de sua candidatura em virtude de cassação do diploma ou mandato"[3].

São constitucionais as alterações introduzidas pela Lei 13.107/2015 nas regras para criação e fusão de legendas previstas na Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995), no sentido de vedar a contabilização de assinatura de eleitores filiados a outras legendas e impedir a fusão ou a incorporação de partidos com menos de cinco anos[4].

São constitucionais as alterações introduzidas pela Lei 13.488/2017 no sentido de afastar a necessidade de que os partidos e as coligações obtenham quociente eleitoral para participar da distribuição dos lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da votação nominal mínima de 10%[5].

---

[1] Recomendamos que o estudo da jurisprudência ocorra em uma fase mais avançada, quando o aluno já efetuou algumas revisões da matéria. Inclusive, um bom conhecimento das normas e da doutrina será necessário para que o estudo da jurisprudência seja eficiente. Bom, no estudo da jurisprudência, é essencial conferir priorização maior ao estudo das súmulas vinculantes (as súmulas vinculantes e súmulas que eventualmente estejam relacionadas ao tema deste relatório estão expostas no roteiro de revisão). Em segundo lugar na priorização, as súmulas e teses de repercussão geral. Em último lugar, os demais precedentes. Na maior parte das vezes, a quantidade de entendimentos jurisprudenciais que trazemos para um dado assunto é pequena, porém, há casos em que ela pode ser bastante elevada. Em qualquer dos casos, o aluno não deve tentar decorar tudo de uma só vez: a memorização dos principais pontos virá com as diversas revisões. Por fim, vale destacar que o estudo da jurisprudência ajuda na compreensão e fixação dos próprios dispositivos normativos e conceitos doutrinários, funcionando como uma ótima revisão complementar de conteúdo para alunos mais avançados.

[2] STF. ADI 5920.

[3] STF. RE 1096029.

[4] STF. ADI 5311.

[5] STF. ADI 5947.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.